怀化市鹤城区碧桂园·翘楚堂一期一标段
“8·11”一般高处坠落事故调查报告

鹤城区人民政府事故调查组

2024年4月

目　　录

一、事故基本情况 ……2
（一）项目建设及许可情况……2
（二）事故发生单位基本情况 ……3
（三）有关企业基本情况 ……6
（四）事故发生经过 ……8
（五）事故现场情况 ……11
（六）人员伤亡和财产情况情况……13
二、事故发生经过及应急救援处置情况……14
（一）事故应急救援处置情况……13
（二）事故善后处理情况……15
（三）事故应急处置评估情况……15
三、地方政府及行业主管部门履职情况……16
四、事故直接原因……18
（一）直接原因……18
（二）间接原因……18
五、事故涉及有关单位存在的主要问题及责任……20
（一）事故发生单位……20
（二）有关部门……21
（三）地方政府……21
六、对有关单位及责任人的处理建议……21

（一）免于追究责任人员建议……21
（二）行业部门处理建议……22
（三）其他处理建议……23
七、事故主要教训……24
八、事故防范和整改措施建议……24
九、附件……26

怀化市鹤城区碧桂园•翘楚堂一期一标段“8•11”一般高处坠落事故调查报告

2023年08月11日16时50分，位于湖南省怀化市鹤城区环城东路与正清路交汇处碧桂园翘楚堂一期一标段，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失291412元人民币。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，迅速作出指示，要求全力做好遇难者亲属安抚工作，迅速查明事故原因，做好事故善后处理工作，维护社会稳定。

依照《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等相关法律法规规定，经鹤城区人民政府授权，成立了怀化市鹤城区碧桂园•翘楚堂一期一标段“8•11”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局局长姚利同志任组长，区住建局潘建平同志、区应急管理局邓建军同志任副组长，区应急管理局、区住建局、鹤城公安分局、区总工会和城南街道办事处相关人员为成员，全面负责事故调查工作，并邀请市住建局派员参与事故调查。同时，区纪委监委成立了追责问责审查调查组，同步开展工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注

重实效”的原则，按照事故调查“四不放过”规定要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、询问谈话、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故教训，提出了防范整改的措施建议。

经事故调查组认定，**怀化市鹤城区碧桂园•翘楚堂一期一标段“8•11”一般高处坠落事故是一起非生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）项目建设及许可情况

项目名称：怀化碧桂园·翘楚棠一期一标段

地　　址：位于怀化市鹤城区东环路与正清路交汇处

建设单位：怀化共创房地产开发有限公司（以下简称共创房地产公司）

施工总承包单位：腾越建筑科技集团有限公司（以下简称腾越建筑公司）

监理单位：怀化市建设工程监理有限公司（以下简称怀化监理公司）。

楼梯栏杆及锌钢组合栏杆工程分包单位：邵阳驿临建筑劳务有限公司（以下简称驿临劳务公司）

该项目建设总建筑面积124835.16㎡，工程造价约15437.8万元人民币，建设包括A#、1#综合楼，2#、5#、6#、

7#、8#、9#、10#住宅楼及北区地下室（见下图）工程。至事故发生时，事发楼栋10#楼已完成第25层楼面浇筑（共27层），同步进行室内砌体工程施工。项目立项批准文号：2012-431202-04-01-898842；建设用地规划许可证号：431200202100002、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、59、58；《建筑工程施工许可证》编号为：431200202103150101。



项目建设规划示意图

（二）事故发生单位基本情况

1.腾越建筑公司，成立于1997年3月，是一家以从事房屋建筑业为主的企业。2023年9月26日，经广东省佛山市顺德区市场监督管理局核准，广东腾越建筑工程有限公司更名为腾越建筑科技集团有限公司[1]，企业法定代表人：杨**，注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区泮

[1]原法人代表人：杨**，注册地址：佛山市顺德区北滘镇工业大道18号。

浦路1号博智林机器人创研中心13栋5楼，注册资本：540000万元人民币（实缴资本：520000万元人民币），企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资），经营范围：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司取得了《建筑业企业资质证书》、《安全生产许可证》等相关证照[2]。

2020年12月28日，共创开发公司与腾越建筑公司签订碧桂园·翘楚棠一期一标段项目《建设工程施工合同》[3]，合同就工程施工范围、时间、价款等进行了约定。2021年11月2日，腾越建筑公司设立怀化碧桂园·翘楚棠项目部，项目经理刘**[4]，按照规定项目部配备了相关管理人员，基本符合规定要求。

项目安全管理情况：经查，该公司成立了安全管理机构，建立了安全生产责任制，制定了安全生产管理制度，保安全生产投入，组织了安全教育培训考核，制定了应急预案证了

[2] 公司持有：《工商营业执照》，证号：9144060623192****T，有效期1997年03-月25日至无固定期限；《安全生产许可证》，证号：（粤）JZ安许证字[2023]00****，许可范围：建筑施工，有效期至2026年2月6日；《建筑业企业资质证书》，证号：DW14402****，等级：建筑工程施工总承包特级，有效期至2028年7月7日；组织机构代码：2319****-6

[3]合同计划开工日期2020年12月30日，计划竣工日期2023年12月30日，合同价款：暂定总金额人民币￥202608623.78元，合同约定施工总承包，包括地基与基础工程、土建、安装工程、室外工程等工程。

[4]2022年5月17日，腾越建筑公司对怀化碧桂园·翘楚棠项目部人员进行了调整，原项目经理：郑*，调整为刘**；原专职安全员余*、何**、黄**，现专职安全员向*、刘**、龙**，原质量员张*、米**，现质量员李**、米**。技术负责人肖**，施工员马**。

并按照规定开展了演练。公司该项目部设置了项目部安全管理机构，配备了专职安全员，制定了较为完善的安全生产管理制度，定期开展了安全教育培训考核。

2.驿临劳务公司，成立于2019年06月03日，企业法人代表：石**[5]，注册地点：湖南省邵阳市大祥区中心路街道六岭公园南侧一期安置房17#楼0110001号，注册资本：伍佰万元整（实缴资本：伍拾陆万元整），企业类型：有限责任公司（自然人独资）经营范围：建筑劳务分包，建设工程施工，建设工程设计等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司取得了《建筑企业资质证书》、《安全生产许可证》等相关证照[6]。

2021年11月8日，腾越建筑公司与驿临劳务公司签订怀化碧桂园·翘楚棠一期一标段项目《楼梯栏杆及锌钢组合栏杆工程分包合同》[7]。同时，双方签订了《安全管理协议》，对双方安全管理责任、权利和义务进行了约定。

2021年11月25日，驿临劳务公司（甲方、用人单位）

[5]公司股东石**，占股100%。

[6]公司持有《工商营业执照》，证号：91430500MA4QH****H有效期限：长期；《安全生产许可证》，证号：（湘）JZ安许证字[2021]00****，许可范围：建筑施工，有效期至2024年05月14日；《建筑企业资质证书》，证号：D34318****，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2026年02月25日。组织机构代码：MA4Q****-3。

[7]合同分包事项（1）承包范围：1#、2#、5#、6#、8#、9#、10#、11#栋楼梯栏杆及锌钢组合栏杆工程，地下室从施工队交界面做起。（2）分包合同价款：暂定总金额人民币124万元。合同约定开工日期：2021年11月30日，竣工日期：2023年12月30日，工期总天数761天。乙方工程完工办理验收移交，再无任何作业活动且人员、设备、物资全部离场后，协议自行终止

与高**（乙方、劳动者，系死者父亲）签订了《劳动合同》[8]。合明就工种、时间、管理、报酬等方面进行了约定。

分包项目安全管理情况：经查，该公司对项目施工现场配备了管理人员，对新入场人员进行了入场安全教育，开展了安全技术交底和班前教育活动。

（三）有关企业基本情况

1.怀化监理公司，成立于2000年10月12日，是一家从事工程监理,房屋建筑工程监理等综合监理为主的企业[9]。企业法定代表人：杨*，注册地址：湖南省怀化市鹤城区南环路600号金磊富域城写字楼10楼1004号，注册资本:300万人民币，企业类型：其他有限责任公司，经营范围：房屋建筑工程监理甲级及市政公用工程监理甲级：可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司取得了《工程监理资质证书》等相关证书[10]。

2020年，共创开发公司与怀化监理公司签订了《碧桂

[8]双方协商约定：（1）乙方从事甲方在怀化碧桂园·翘楚棠项目部锌钢栏杆岗位（工种）工作，甲方统筹安排乙方工作时间，乙方遵守用工实名管理制度。（2）甲方应当在乙方上岗前进行安全生产教育，应该根据生产岗位需要，为乙方配备必要的安全防护设施，发放必要的劳动保护用品。（3）乙方严格遵守安全生产、文明施工各项规章制度和操作规程、劳动纪律，服从甲方管理，有权拒绝甲方违章指挥。

[9] 公司股东3人，分别为怀化市城市建设投资有限公司，占股82.5%；杨*，占股14.5%；张*，占股1.33%。拥有高级工程师41名，国家注册监理工程师152名，全国注册造价工程师11名，一级注册结构工程师8名、注册公用设备工程师5人、一级注册建造师3名、一级注册建筑师3人、注册电气工程师2人、注册岩土工程师2人。

[10]公司持有：《工商营业执照》，证号9143120072257****H，有效至：长期；《工程监理资质证书》，证号：E14300****，有效期至2024年06月03日；组织机构代码：7225****-6。

园·翘楚棠一期北地块委托监理合同》[11]，合同就监理范围、时间、价款等进行了约定。公司设立项目监理机构，项目总监黎玉卿，全面负责该项目监理工作，配备了专业监理工程师和监理员[12]，基本符合规定要求。

项目安全理情况：经查，该项目监理部审查了施工单位建设工程质量和安全生产的保证措施;查验了施工单位的安全生产许可证、管理人员的安全生产考核合格证以及特种作业人员的特种作业证;督促施工单位对建设工程质量和安全生产隐患进行了整改，大部分情况严重的，责令暂时停止施工，并及时通报了建设单位;建立了工程项目施工安全重大危险源监理台账；每月对施工单位进行了质量安全考评；每月编写了监理月报；有安全监理检查记录。

2.共创房地产公司，成立于2020年10月12日，是一家从事房地产开发经营为主的企业[13]。企业法定代表人：叶*，注册地址：湖南省怀化市鹤城区顺天大道碧桂园一期商业B79栋101室，注册资本：800万人民币，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：房地产开发经营；水电费代扣代缴服务；以自有合法资金（资产）开展房可开展经营活动)。公司取得了《房地产开发企业资质证书

[11]合同价款：（暂定）人民币￥176万元整。

[12]专监：胡**、赵*（后变更已不再该监理部），监理员：刘*（后变更已不再该监理部）、彭**。

[13]公司股东分别为：西碧达企业管理有限公司，占股94%，认缴出资额752万元人民币；湖南五夷芯视界（怀化高新区）电子科技有限公司，占股6%，认缴出资额48万元人民币。

》等相关证照[14]。

项目安全管理情况：经查，该公司成立了安全管理机构，制定了安全生产管理制度，保证了安全生产投入，定期组织召开安全生产调度会，对项目施工现场安全生产情况进行了检查并如实记录。

(四)事故发生经过

2023年8月11日14时40分左右，栏杆安装工人高**驾驶皮卡车搭载其儿子高**到达怀化碧桂园·翘楚棠项目售楼部，高**下车后从售楼部侧面经售楼部与施工现场之间的临时围挡处（见图3、4、5、6）进入工地（因市政管网施工，售楼部处围挡被打开）。高**则驾车从实名制通道进入工地（见图2、7），将车停到了10#楼地下室后（见图8），高**在地下室与高**汇合，高**将提前准备好的安全帽和反光马甲[15]给高**穿戴好，然后一同乘坐施工电梯至10#楼20层（见图9）。到达后，高**在房间进行锌钢栏杆的拼装，高**在一旁玩耍。约2个小时左右，高**完成锌钢栏杆（8个锌钢栏杆）拼装后，两人走到东单元，准备从东单元（最东边）连廊开始安装。16时50分左，高**用水平仪测量锌钢栏

[14]公司持有：《工商营业执照》，证号：91431200MA4RQ****，有效期限：长期；《房地产开发企业资质证书》，证号：湘建房开（怀）字第0120****号，资质等级：二级，有效期至：2021年11月26日（目前已过期）。组织机构代码：MA4RQ****。

[15]经查，高**给高**穿戴的安全帽和反光马甲是邵驿临劳务公司负责人石**发放给高**和另一名一起做事的工人李**（栏杆安装）的。据石**说，给高**和李**各发放了一项安全帽，一副安全防护绳，多件反光马甲（因马甲容易坏，所以发放了多件）。因李**没有在工地做事，为避开电梯司机、项目管理人员及其他工人的监督，高**将李**使用的安全帽和反光马甲给高**使用。

杆时，突然听到一声响，立即回头看，发现高**（连同栏杆）从连廊边掉下去了，高**立即跑下楼去查找，发现高**坠落在二层位置的外墙抹灰钢管脚手架上面。



图 2



图 3



图 4 高**从马路路口进入售楼部



图 5 高**从售楼部门前进入工地



图 6 售楼部处的临时围挡

（事后项目部对围挡重新进行了封闭，围挡高度 1.8 米）



图 7

高**驾驶车辆从实名制通道进入工地



图 8

车辆停放在10#楼地下室



图 9

高**、高**乘坐的电梯

（五）事故现场情况

1. 事故发生地点。怀化市鹤城区东环路与正清路交汇处碧桂园·翘楚棠一期一标段项目 10#楼。



（卫星地图）



图 10 工地现场全貌

2. 事发时作业现场情况。坠落位置在 10#楼 20 层东单元连廊处，坠落点在 2 层外墙抹灰钢管脚手架处，坠落高度约 52 米（见图 11、图 12）。20 层东单元连廊处堆放有拆卸的原临边防护钢管，有散落的膨胀螺栓，房间内摆放有已拼装好、尚未

安装就位的栏杆（见图 12），坠落点处的钢管脚手架有明显的弯曲变形，地面有掉落的栏杆（见图 14）。



图 11



图 12



图 13



图 14

3. 死者坠落情况。

根据现场人员（目击者）描述：当时伤者（高**）坠落在 10#楼二层位置外墙抹灰脚手架上面，身上穿着反光马甲，头部、地上有血，安全帽和鞋子掉到一楼。掉落的栏杆（20层）挂在二层位置的外墙抹灰脚手架上面。

4. 现场天气情况。根据怀化国家气象观测站数据，8 月 11 日鹤城区天气，白天：多云，北风：＜3 级；夜晚：多云，南风＜3 级；全天气温 23℃～35℃。

（六）人员伤亡和财产损失情况

死者：高**（项目栏杆安装工人高**之子），男，汉族，14 岁，初二在读生，出生于 2008 年 10 月 14 日，户籍住址：湖南省邵阳市双清区珠溪社区资江农药厂零散户 73 号，身份证号：4305022008*******。

因死者系未成年人，不是企业员工，无法依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，核定

事故直接经济损失。经核查相关费用，认定事故直接经济损失291412元人民币。

二、事故应急救援处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后，高**立即拨打了120急救电话，同时给项目安全员龙**和驿临劳务公司负责人石**打了电话，龙**迅速联系了施工员马**并电话报告了项目经理刘**。随后，刘**、龙**、马**等项目部管理人员陆续到达现场，因担心移动伤者造成二次伤害，现场人员未触动伤者。17时15分左右，救护车抵达现场，现场人员配合医护人员利用担架将伤者抬至二楼连廊上，医护人员经过急救处理后，乘坐施工电梯下到负一层再抬上救护车立即送往湖南医药学院总医院救治，高**、龙**随车前往。18时48分，因抢救无效，医院宣布高**死亡。

随后，高德辉拨打了“110”报警电话，城南派出所警员前往医院了解情况，并通知相关人员前往派出所进行调查。驿临劳务公司负责人石**、高**妻子及家人从邵阳陆续赶到医院。

19时左右，项目经理刘**给项目监理部总监黎**电话报告事故情况。随后，黎**向市质安监站廖**电话汇报了事故情况。

19时24分，鹤城公安分局接城南派出所事故信息报告。

随后，鹤城公安分局向区人民政府值班室报告事故信息。

19 时 47 分，区人民政府值班室将事故信息转报至区应急指挥中心。区应急指挥中心立即向城南街道办事处核实事故信息情况。

21 时 04 分，区人民政府值班室将事故后续信息再次转报至区应急指挥中心。

22 时 15 分，区应急指挥中心向市应急指挥中心报告了事故信息。

8 月 12 日，市应急管理局、市住建局、市质安监站及鹤城区应急管理局分别前往现场核查事故有关情况，并要求施工单位做好事故现场保护，做好死者的善后处理。事后，区应管理急局向区委、区政府有关领导汇报了事故核查情况。同时，市质安监站对施工单位下达了停工整改通知，要求项目部、监理部对施工场地进行全面隐患排查，并要求项目部重新进行技术交底，防止事故再次发生。

8 月 14 日市安委办下达了挂牌督办通知，要求区人民政府组织开展事故调查，并将事故调查报告报市安委办审核。

（二）事故善后处理情况

2023 月 8 月 15 日，经区城南司法所调解，邵驿临劳务公司负责人石**与死者家属达成协议，一次性补偿高**儿子高**不慎意外死亡补偿款、丧葬费等共计人民币 28 万元整（人民调解协议书写明），家属情绪稳定，善后事宜处理完

毕，社会秩序平稳。

（三）事故应急处置评估情况

此次事故，事故发生单位救援及时，事故善后处理妥善，相关部门、属地党委政府应急响应及时，在接到事故报告（指令）后，立即组织开展协调、应急处置等工作，未发生次生、衍生事故。

三、地方政府及行业主管部门履职情况

1.怀化市建设工程质量安全监督站。

单位基本情况：怀化市建设工程质量安全监督站（以下简称市质安监站），系怀化市住房和城乡建设局所属正科级全额拨款事业单位，目前该站在职在岗在编人数共68人（持有质量监督证27人，安全监督证30人）。

工作职能职责：按照三定方案、《湖南省建筑工程项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》(湘建建〔2020〕208号)、《湖南省建筑工程绿色施工管理办法》(湘建建〔2021〕60号)、《关于进一步提升建筑工程质量安全监督规范化工作水平的通知》(湘建建函〔2020〕59号)等有关规定开展工作。

安全生产履职情况：经查，对该项目开工安全生产条件安全施及危险较大专项工程开工安全生产条件进行了审查；制定了《2023年全市建设工程质量安全监督工作要点》及该项目安全监督计划；向该项目派驻了质量安全监督组；每月有进入该项目施工现场的检查记录，并对检查中发现的质量

安全问题下发了整改通知书；对施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备进行了审查；每季度对该项目开展了安全生产标准化考评。

2.怀化市鹤城区城南街道办事处。

单位基本情况：怀化市鹤城区城南街道办事处（以下简称城南街道办事处）为正科级区政府下级政府部门。目前，在职在岗在编人数共85人。

工作职能职责：按照职责对本区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，对负有管理责任的公共设施组织事故隐患排查，落实整治措施；及时向上级人民政府和有关部门报告本区域内的非法生产经营情况、严重安全生产违法行为和重大事故隐患；协助上级人民政府和有关部门或者受其委托查处本区域内的非法生产经营行为、处置发生在本区域内的生产安全事故等。

安全生产履职情况：较好地贯彻落实了区委、区政府、区安委会安全生产工作会议精神；建立了安全生产“党政同责、一岗双责”制度，有安全生产工作职责分工文件；把安全生产工作纳入了党工委局党组重要议事日程，将安全生产工作与业务工作同时进行了安排部署，有相关会议记录；制定了本年度安全生产执法检查计划，按计划开展了危化烟花行业领域安全生产行政执法检查，有行政执法检查文书；2023年7月以来，组织开展了对本辖区内市直建筑领域重点企业的安全生产监

督检查，有相关检查台账资料；下发了本年度《关于开展领导干部带队检查安全生产工作的通知》（城南委发〔2023〕12号），有领导干部带队检查安全生产工作照片。

四、事故原因

（一）直接原因

员工高**安全意识淡薄，违章违规私带未成年人高**进入施工作业场所，且擅自给高**穿反光马甲、戴安全帽，伪装成工人有意逃避安全监管；对作业环境的危险因素认识不足，未给高**佩戴安全防护绳，导致高**倚靠尚未固定的栏杆，不慎从20层连廊边坠落。

（二）间接原因

1.安全管理、检查不到位。总包单位（腾越建筑公司）落实施工现场实名制封闭管理不严格、有疏漏，且对已发现的违规问题[16]没有及时采取有效措施整改到位；分包单位

---

[16]售楼部围挡处管市政管网施工，未按要求采取有效措施封闭作业，导致施工期间部分工人（未按要求实名制打卡）、无关人员借机（高德辉趁借机多次私自携带高**进入施工作业）从围挡处进出施工工地（见图15）。

2023年7月30日项目部安全员龙**巡查发现外来无关人员（高**）进入工地，要求其立即出去并告知门卫加强巡逻，但没有及时将该情况向劳务分包公司反映，督促整改。2023年7月6日，监理部日常监督检查中发现的该项目1#楼西北侧、7#楼西侧因市政施工作业时拆除围挡未及时修复，有无关人员由拆除围挡处进入施工现场的问题隐患，下达了《监理通知单》（编号：2023-07-01）要求施工单位3日内完成整改；2023年8月3日在建设单位会议室召开的监理例会，指出了“售楼部与7#楼连接位置因市政绿化施工拆除临时围挡后，有人员趁机从此处进出工地”的问题隐患，会上要求“总包安排人员及时整改”监理部再次要求施工单位3日内完成整改，但从调查的视频监控显示，8月10日前后仍有部分工人和无关人员从此处进出工地。

高**施工期间，虽从实名制通道出入施工现场，但从视频监控及调阅其出入施工工地的实名制打卡记录对比，其有未打、漏打现象存在。

（驿临劳务公司）未有效督促作业人员严格执行安全生产规章和安全操作规程，未及时发现、制止作业人员违章违规[17]行为；



图 15　部分作业人员（工人）从售楼部围挡处进出

2. 督促整改不到位。项目监理部工程师（总监、专监）对施工现场存在的安全隐患，在项目部多次未按要求整改的情况下，未按有关规定[18]及公司要求[19]上报，也未进一步采取有效措施予以制止；

3. 个人身体健康因素影响。根据高德辉讲述，高**从2022 年 7 月份开始出现失眠、紧张、焦虑、注意力不集中、急躁等情况。2023 年 2 月 10 日高**在邵阳市脑科医院/

[17] 高**多天多次违规私自携带其子高颖锐（未成年人）进入施工作业场所。

[18] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[19]《怀化监理公司制现场监理工作细则》（暂行）2.3.1 总监理师职责（16）：施工单位未执行监理指令违规施工、发现重大质量隐患、发生质量事故的，总监应及时报告建设单位，召开专题会议、下发暂停令、报告给公司监理部及监督机构、及时上报网上急报。

邵阳市精神卫生中心的诊疗记录显示，高**存在易怒、失眠、情绪抑郁、厌学等情况，初步诊断为焦虑症。

五、事故涉及有关单位存在的主要问题及责任

（一）事故发生单位

1.腾越建筑公司。落实实名制封闭管理不严格、有疏漏，且在售楼部与工地之间临时围挡处管网施工期间，未按要求采取有效措施封闭作业[20]；对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位[21]；项目负责人刘**、安全管理人员龙**对现场已存在的安全隐患，没有及时督促整改到位[22]。

2.驿临劳务公司。未有效督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程[23]；主要负责人石**和安全管

---

[20]《建设工程安全生产管理条例》 第三十条 ……在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。

《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》第二十四条 施工单位应当加强施工现场管理，采取相应的安全防护措施，不得允许非施工人员擅自进入施工现场。

《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》 第二十五条 施工单位施工可能造成毗邻建(构)筑物和地下管线等损害的，应当采取专项防护措施。城市市区内的建设工程施工现场，应当封闭围挡。

[21]《安全生产法》第四十九条 ……生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。……

《建设工程安全生产管理条例》第二十四条 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。……

[22]《建设工程安全生产管理条例》 第二十一条 ……施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

《建设工程安全生产管理条例》 第二十三条 ……专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。……

[23]《安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……

理人员唐**、杨**、邓**安全检查不到位，未及时发现、制止作业人员违章违规行为[25]。

（二）有关部门

市质安监站。隐患排查不全面，在监督检查中未及时发现施工工地存在的安全隐患（售楼部围挡处市政管网施工，未按要求采取有效措施封闭作业，导致施工期间部分作业人员、无关人员从围挡处进出施工工地）。

（四）地方政府

城南街道办事处。隐患排查未做到全覆盖，该街道虽然自2023年7月开始对辖区内市直部门负责的建筑施工项目开展安全生产检查，但至8月11日事发时，还未对碧桂园·翘楚棠一期一标项目进行过安全生产检查，未能及时发现施工工地存在的安全隐患（同上）。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据调查的情况，对“8·11”高处坠落事故的责任单责任人员的处理提出如下建议：

（一）建议免于追究责任人员

高**，男，碧桂园·翘楚棠一期一标段项目栏杆安装

---

[25]《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……

工人。安全意识淡薄，违反项目部安全管理规定，私带未成年人高**进入施工作业场所，且擅自给高颖锐穿反光马甲、戴安全帽，伪装成工人有意逃避安全监管；且作为高**的监护人，没有做到应尽的监护保护义务[26]，对事故发生负有直接责任。鉴于其子高**在事故中死亡，其在精神上受到了严重打击（本人是家中的主要劳动力，家中还有2个未成年人需要抚养），建议免于追究有关责任。

（二）行业部门处理建议

1. 腾越建筑公司。落实实名制封闭管理不严格、有疏漏，且在售楼部与工地之间临时围挡处管网施工期间，未按要求采取有效措施封闭作业，对劳务分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对事故发生负有责任。建议由市住建部门按照相关规定予以处理。

2. 驿临劳务公司。未有效督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，对事故发生负有责任。建议由市住建部门按照相关规定予以处理。

3. 石**，男，驿临劳务公司法定代表人（主要负责人）。作为企业安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作督促检查不力，未及时发现、消除安全生产隐患。对事故发生负

---

[26]《中华人民共和国民法典》第三十四条　监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。

监护人依法履行监护职责产生的权利，受法律保护。

监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。……

有主要领导责任，建议由市住建部门按照相关规定予以处理。

4.刘**，男，项目经理，主持项目部全面工作。未认真履行安全生产管理职责，督促、检查项目安全生产工作不力，未及时发现、消除安全生产隐患。对事故发生负有主要领导责任，建议由市住建部门按照相关规定予以处理。

5.黎**，男，怀化监理公司项目监理部总监理工程师，主持监理部全面工作。未认真履行安全生产管理职责，对施工现场存在的安全隐患，在项目部多次未按要求整改的情况下，未按有关规定及公司要求上报，也未进一步采取有效措施予以制止。对事故发生负有监理领导责任，建议由市住建部门按照相关规定予以处理。

（三）其他处理建议

1.有关企业及个人

（1）共创开发公司。作为项目建设单位，对施工单位安全管理工作的统一协调、检查督促不力，建议由市住建部门进行约谈，并责令其作出书面检查。

（2）怀化监理公司。对项目监理部日常工作监督、管理不力，建议由市住建部门进行约谈，并责令其作出书面检查。

（3）建议由市住建部门督促腾越建筑公司按照公司内部管理规定对项目部专职安全员龙**进行处理。

（4）建议由市住建部门督促驿临劳务公司按照公司内

部管理规定对分包项目（楼梯栏杆及锌钢组合栏杆工程）安全员唐**、杨**、邓**进行处理。

（5）建议由市住建部门督促怀化监理公司按照公司内部管理规定对公司专业监理工程师胡琳斌进行处理。

2.有关部门及地方党委政府

（1）建议怀化市质安监站向市住建部门作出深刻检查，并由市住建部门对其主要负责人进行约谈；对项目派驻监督人员（廖**、唐**）按照有关规定进行处理。

（2）建议城南办事处向区委、区政府作出深刻检查，并由区安委办对主要负责人进行约谈；城南办事处对住建专干（梁和平)按照有关规定进行处理。

七、事故主要教训

1.项目总承包、分包单位对安全管理重视不够，安全教育培训流于形式，对存在的安全隐患未采取有效措施制止、整改到位，员工趁机违章违规（私带未成年人进入施工作业场所），导致事故发生。

2.汲取教训不够深刻。2023年，建筑领域事故多发、频发，充分暴露出行业主管部门、属地政府没有引起足够重视，汲取教训不够深刻，监管责任落实还不到位。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，防止类似事故发生，结合建筑施工行业领域存在的问题，提出如下整改和防范措施建议：

1.进一步强化安全生产主体责任。一是腾越建筑公司。要加强施工现场的安全管理，落实现场安全管理责任，杜绝违章操作，违反劳动纪律现象；要加强安全生产教育培训工作，全面提高安全管理人员和作业人员安全意识和安全防范操作技能。同时，严格按照“五定”要求及时消除施工过程中出现的安全隐患，有效预防生产安全事故发生。**二是**驿临劳务公司。要汲取事故教训，加强对从业人员的安全教育培训，切实提高从业人员安全生产责意识；要督促从业人员严格遵守本单位安全生产规章制度和操作规程，安全教育培训不合格的从业人员，不得上岗作业。**三是**怀化监理公司。要严格落实监理安全生产责任制度，切实承担起建筑施工项目安全监理责任，加强巡视、检查，及时发现并消除事故隐患，切实把好施工安全关。**四是**共创开发公司。要加强对建设项目的安全管理，督促施工单位、监理单位落实各自安全生产管理职责；要加强监督检查，及时发现、纠正施工现场存在的各类违法、违规、违章行为，杜绝、防范各类事故的发生。

2.强化安全监管、严格执法。行业主管部门、属地政府要认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示，深入分析研判当前安全生产形势，压实压紧责任，遏制扭转事故多发势头。要加强对建设项目的监管和指导，严格监管执法，以铁的举措、铁的作风，坚决查处安全生产违法违规行为，

严防漏管失控引发事故，坚决杜绝各类安全事故发生

3.强化安全宣传和警示教育。行业主管部门、属地政府要结合此次事故发生原因和暴露出来问题，针对性地开展安全宣传和警示教育，切实提高企业、从业人员的法律意识和安全生产意识。

九、附件（略）

1.事故调查组成员名单;

2.现场勘验报告;

3.死者基本情况及死亡证明;

4.补偿协议;

5.调查笔录;

6.相关单位资料。